

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3185/2537

นายชวน จำปาเกษนันท์
นางเปลี่ยน รัชตะทรัพย์
บริษัททรัพย์อาคาร จำกัด

โจทก์
จำเลย
จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 456, มาตรา 821, มาตรา 1299, มาตรา 1387

หลังจากโจทก์และจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทเพียง 7 วัน จำเลย
สามีจำเลย และบุตรร่วมกันตั้งบริษัทจำเลยร่วม โดยจำเลยสามีจำเลย และบุตรเป็น
กรรมการบริษัท ถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นตัวแทนเชิดของจำเลยร่วมในการทำสัญญาจะ
ซื้อจะขายที่ดินพิพาทตาม ป.พ.พ. มาตรา 821 เพราะขณะนั้นจำเลยร่วมยังไม่มีสภาพ
เป็นนิติบุคคล ไม่อาจเชิดผู้ใดเป็นตัวแทนได้

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท และสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาททั้งสองฉบับ
จำเลย สามีจำเลยและบุตรรู้เห็นการทำสัญญาทั้งสองฉบับ วัตถุประสงค์แห่งหนึ่งกับ
วัตถุประสงค์แห่งหนึ่งเป็นอย่างเดียวกัน คือการโอนที่ดินพิพาทในราคาและกำหนด
เวลาเดียวกัน ทั้งเมื่อทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกันแล้ว ได้มีการเปิดทางให้ตามที่มี
ข้อตกลงในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทนานถึง 2 ปีเศษ แม้ตามสัญญาซื้อขาย
ที่ดินพิพาทจำเลยร่วมเป็นผู้ซื้อมิใช่จำเลย และไม่มีข้อตกลงเปิดทางก็ตาม โดย
พฤติการณ์ย่อมแสดงว่าจำเลยทำสัญญาเพื่อประโยชน์ของจำเลยร่วม และเท่ากับ
เป็นการตกลงโดยปริยายของจำเลยร่วมยอมรับและถือเอาข้อตกลงเรื่องเปิดทางตาม
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทเป็นข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมด้วย

ข้อตกลงเปิดทางตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท มีลักษณะคล้ายภาระ
จำยอมอันเป็นทรัพย์สินสิทธิ ถ้าไม่จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่บริบูรณ์
เป็นทรัพย์สินสิทธิตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 แต่ก็ใช่ว่าอันใช้ได้ระหว่างคู่สัญญาซึ่งรวม
ทั้งโจทก์กับจำเลยร่วมด้วยในฐานะบุคคลสิทธิ

ข้อตกลงเปิดทางตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท มีลักษณะคล้ายภาระ
จำยอมอันเป็นทรัพย์สินสิทธิ ถ้าไม่จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่บริบูรณ์
เป็นทรัพย์สินสิทธิตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 แต่ก็ใช่ว่าอันใช้ได้ระหว่างคู่สัญญาซึ่งรวม
ทั้งโจทก์กับจำเลยร่วมด้วยในฐานะบุคคลสิทธิ

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ปราโมทย์ บุณนาค)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายบุญศักดิ์ คงฤทธิแสง
ศาลอุทธรณ์ - นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ